	직원연수	2026학년도	명진초등학교
	2026.3.9.	갑질 예방·근절 교육	교감

1 갑질 개념 및 판단기준

1. 갑질 개념

【공공분야 갑질근절을 위한 가이드라인】 2019.2월

'갑질'은 ❶사회·경제적 관계에서 ❷우월적 지위에 있는 사람이 ❸권한을 남용하거나, 우월적 지위에서 비롯되는 사실상의 영향력을 행사하여 ❹상대방에게 행하는 부당한 요구나 처우를 의미한다.

【부산광역시교육청 공무원 행동강령】 2024.11월

제22조(직권남용 사적노무 요구 금지) 공무원은 우월한 권한과 지위를 이용하여 하급자, 직무관련공무원, 직무관련자에게 부당한 압력행사, 권리침해, 인격모독 등을 해서는 안 된다.

2. 갑질 판단기준

❍ 법령에서의 판단기준

【공무원 행동강령】 2022.6월

제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안된다.

1. 인가·허가 등을 담당하는 공무원이 그 신청인에게 불이익을 주거나 제3자에게 이익 또는 불이익을 주기 위하여 **부당하게** 그 신청의 접수를 지연하거나 거부하는 행위
2. 직무관련공무원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 **부당한 지시·요구를 하는 행위**
3. 공무원 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가(轉嫁)하거나 자신이 소속된 기관이 집행해야 할 업무를 **부당하게 지연하는 행위**
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체에 공무원 자신이 소속된 기관의 업무를 부당하게 전가하거나 그 업무에 관한 비용·인력을 부담하도록 **부당하게 전가하는 행위**
   가. 공무원 자신이 소속된 기관의 소속기관
   나.「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관 중 공무원 자신이 소속된 기관이 관계 법령에 따라 업무를 관장하는 공공기관
   다.「공직자윤리법」 제3조의2제1항에 따른 공직유관단체 중 공무원 자신이 소속된 기관이 관계 법령에 따라 업무를 관장하는 공직유관단체
5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련공무원, 제4호 각 목의 기관 또는 단체의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 **부당하게 요구하는 행위**

【부산광역시교육청 공무원 행동강령】 2024.11월

제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) ⑤제1항에 따른 **부당한 지시**의 판단기준은 다음 각 호와 같다.

1. 법령, 조례, 규칙, 훈령, 예규, 고시, 지침 등에 위반되는 지시인지 여부
2. 업무의 본래 취지에 맞지 않는 지시인지 여부
3. 공공기관에 재산상 손해를 입힐 수 있는 지시인지 여부
4. 공적이익이 아닌 사적이익을 추구하는 지시인지 여부
5. 지위 또는 권한을 남용하는 지시인지 여부
6. 자율성이 보장된 것임에도 행위를 강요하는 지시인지 여부
7. 그 밖에 공정한 직무수행을 현저히 해치는 불합리한 행위를 강제하는 지시인지 여부

❍【공공분야 갑질근절을 위한 가이드라인】갑질 유형별 판단기준

주요 유형	주 요 상 황
법령 등 위반	법령, 규칙, 조례 등을 위반하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 추구하거나 불이익을 주었는지 여부
사적 이익 요구	우월적 지위를 이용하여 금품 또는 향응 제공 등을 강요·유도하였는지 여부, 사적으로 이익을 추구하였는지 여부
부당한 인사	특정인의 채용·승진·인사 등을 배려하기 위해 유·불리한 업무를 지시하였는지 여부
기관 이기주의	발주기관 부담 비용을 시공사에게 부담시키는 등 부당하게 기관의 이익을 추구하였는지 여부
업무 불이익	정당한 사유 없이 불필요한 휴일 근무·근무시간 외 업무지시, 부당한 업무 배제 등을 하였는지 여부
비인격적 대우*	외모와 신체를 비하하는 발언, 욕설·폭언·폭행 등 비인격적인 언행을 하였는지 여부
부당한 민원응대	정당한 사유 없이 민원 접수를 거부하거나, 고의로 지연 처리 등을 하였는지 여부
기타	의사에 반한 모임 참여를 강요하였는지, 부당한 차별행위를 하였는지 여부 등

→ 갑질 여부는 관련 법규, 당시 상황, 공사(公私)의 구분, 인권 존중의 원칙과 공동체 의식 등을 **종합적으로 고려**(공개된 장소 여부, 근무시간 여부, 대안이 없는 불가피한 행위 여부, 업무내용, 그간 당사자와의 관계 등 종합적 판단 필요)하여 판단하여야 함

*** 비인격적 언행 갑질 판단**

– 비인격적 대우(언행)는 사실관계만 인정되면 **적법한 직무명령 내의 행위라 할지라도** 직무수행에 있어 필요한 수단으로 볼 수 없고, 업무의 적정범위를 넘어선 행위는 갑질행위로 인정가능함

다만, 비인격적 언행이 실제 있었는지 여부에 대한 판단은 막연히 **관리자(상급자)와의 소통부족 등으로 인한 불만 등 본인이 느끼는 감정상 느낌이 아니라 제 3자 등 객관적 입장에서도 사회통념 상 피해자의 명예를 훼손하고 인격적 모멸감을 느끼게 하는 정도에 이를만하다고 판단되는 사실**이 있어야 함

폭행 및 협박 행위

· 신체에 직접 폭력을 가하거나 물건에 폭력을 가하는 (책상을 치는 등) 직 ·간접의 물리적 힘을 행사하는 폭행이나 협박 행위는 사실관계가 확인되면 인정될 수 있음

폭언, 욕설, 험담 등 언어적 행위

· 공개된 장소에서 이루어지는 등 제3자에게 전파되어 피해자의 명예를 훼손

· 지속·반복적인 폭언·욕설은 피해자의 인격권을 심각하게 해치고 정신적인 고통을 유발

인격비하 발언

· 외모, 연령, 학력, 지역, 성별, 비정규직 등을 이유로 인격을 비하하는 행위

부당업무지시 vs 정당한 직무명령

– 공무원은 직무상 명령에 복종해야 하며 정당한 직무명령에 대해서는 갑질로 판단할 수 없음

「국가공무원법」 제56조(성실 의무), 「지방공무원법」 제48조 (성실의 의무)
「국가공무원법」 제57조(복종의 의무), 「지방공무원법」 제49조 (복종의 의무)

– 정당한 법적 재량권 범위 내에서 행사한 정당한 직무명령이라 해도 비인격 대우 여부에 따라 갑질 해당 여부를 판단함(종합적 판단 필요)

「공무원 행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) VS 「국가공무원법」 제57조(복종의 의무)와의 관계

공정한 직무수행을 현저히 해치는 지시에 대한 거부 사유를 사전에 소명하도록 하여 복종의 의무와의 상충 소지 제거

※ 명백히 위법 내지 불법한 명령의 경우 복종의 의무가 없음

소통부재 vs 갑 질

- 관련 법령 지침(공문) 등에서 민주적 절차를 요구하였는지에 근거를 두고 우월적 지위에 있는 사람이 일체의 민주적 절차(의견수렴 과정 등) 없이 일방적으로 행사한 명령은 **갑질 해당 여부를 조사**함
- 단, 법령, 지침(공문)에 따라 재량적 범위 내에서 행위를 하였으나, 민주적 절차(의견수렴 과정) 등에서 감정적 문제가 발생한 경우 **소통문제**로 판단함
- 객관적인 사안이나 상황 없이 관리자와의 소통 부재 및 상급자의 업무처리 방법 또는 단순히 법령 해석상의 견해 차이 등으로 업무처리 시 감정상의 불만이나, 막연히 불이익을 받았다는 느낌을 부당한 업무지시로 신고한 경우 **소통문제**로 판단함

➲ 갑질은 조직의 분위기와 문화에 크게 영향을 받으며 해당 조직의 구조와 인적 특성에 매우 밀접하게 연관되어 있으므로 갑질근절에 대한 분위기가 지속적으로 확산될 수 있도록 **상호존중의 문화**를 추진할 필요가 있음

➲ 이에 따라 갑질(근절) 예방을 위해 관리자의 의지가 매우 중요하며 장기간에 걸쳐 갑질(근절)예방을 위한 주기적인 진단이 필요함

➲ 사전에 갑질의 위험요인을 발견하고 적절한 조치를 취해야 하며, 전반적인 조직문화 및 권한과 책임의 적절성 등에 대한 점검이 종합적으로 이루어져야 함

2 갑질 상담 및 신고·접수

1. 기관 내 갑질 상담 (행동강령책임관)

「부산광역시교육청 공무원 행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리)

① 공무원은 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익*을 위하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시(이하 "부당한 지시"라 한다)를 하였을 때에는 **[별지 제1호서식]** 또는 전자우편 등의 방법으로 그 사유를 그 **상급자에게 소명**하고 지시를 따르지 아니하거나, **[별지 제2호서식]** 또는 전자우편 등의 방법으로 제33조에 따라 지정된 공무원 행동강령 업무를 담당하는 공무원(이하 **"행동강령책임관"이라 한다)과 상담**할 수 있다.

② 제1항에 따라 지시를 이행하지 아니하였는데도 **같은 지시가 반복될 때에는 [별지 제2호서식]** 또는 전자우편 등의 방법으로 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다. 다만, 부당한 지시를 한 상급자가 행동강령책임관일 경우 그 상급기관의 소속 행동강령책임관과 상담할 수 있다.

* **'부당한 이익'** 이란 원인 없이 취득한 이득 또는 궁박한 상태를 이용하여 취득한 이득 등을 의미하며 금전적 이득뿐만 아니라 무형의 이득도 포함

※ 공정한 직무수행을 해치는 지시(부당한 지시)를 소명하고 이행하지 아니하였는데도 같은 지시를 반복한 상급자에게는 징계 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

❍ 행동강령책임관의 역할

시교육청	직속기관	교육지원청	공립 각급학교	단설유치원
감사관	총무부(과)장	행정지원과장	교감(원감) ※교감(원감)이 없는 공립학교는 학교장(원장)이 지정)	원감 (병설: 초등교감 겸임)

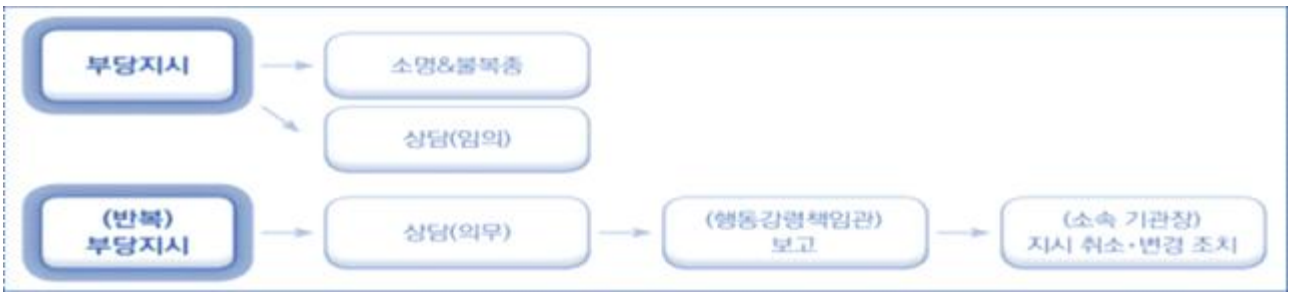
▹ **매년 1회 이상 학교·기관 소속 직원 대상 갑질예방교육계획 수립 및 시행**
- 갑질행위 방지를 위한 교육(**연 1회, 청렴교육과 병행실시 가능**)

▹ **행동강령 준수 여부 점검 실시 및 위반행위의 신고·접수·조사처리**
- 부당한 지시(갑질), 행동강령 위반 등의 사실관계 조사·자료수집 등 처리

▹ **행동강령 관련 상담 및 상담기록관리부 작성**
- 행동강령 위반 여부 상담 및 상담일지 작성, **공정한 직무수행을 해치는 지시 관련 상담**
- 사적 이해관계의 신고 등

▹ **그 밖에 소속기관의 행동강령 운영에 필요한 업무**
- 피해자·가해자에 대한 유언비어나 소문이 퍼지지 않도록 관리, 관련 사실에 대한 정보 보호 조치 등

❍ 부당지시 발생 시 처리절차



※ **기관장·행동강령책임관에 의한 갑질 발생 → 소속기관의 상급기관 행동강령책임관에게 상담(신고)**

❍ 갑질사안 발생 시 대처요령

구 분	대 처 요 령
갑질행위 중지요구	신고인은 갑질 행위를 당하였을 때에는 피신고인에게 즉시 행위 중지 요구 · 증빙자료(목격사실, 녹음파일, 메모, 문서, SNS 기록 등) 보관
피해신고	신고인은 갑질행위 중지요구 여부와 상관없이 그 사실을 전담직원(행동강령책임관) 또는 소속기관에 신고(신고처리 절차 참조) 또는 상담 가능 · 증빙자료 요구 시 제출
심리치료 요청	피해자는 갑질피해로 심리치료가 필요한 경우 소속기관에 심리치료를 받을 수 있도록 요청 가능
분리요청	피해자는 심리적 안정을 위해 소속기관에 가해자와 격리되어 업무를 수행할 수 있도록 요청 가능 · 기관(학교)장은 피해자 희망 시 피·가해자 분리조치 노력(인사조치는 관련부서와 협의)

❍ 갑질행위 관련 용어 정의

구분	갑질 행위 판단 이전	갑질 행위 판단 이후
(갑질) 행 위 자	· **피신고인**(갑질 신고를 당한 자)	· **가해자**
(갑질) 피행위자	· **신고인**(갑질 신고를 한 자)	· **피해자**

2. 갑질피해 신고 및 접수

구 분	접수처	방 법
국민권익위원회	국민신문고	· www.epeople.go.kr접속–민원신청
교육청	부산교육콜센터(국민콜)	· 부산교육콜센터(**국번없이 1396**) · 부산광역시시교육청 홈페이지 민원·신고–민원신청안내–정부민원안내콜센터 ⇒ 또는 **국번없이 110(국민콜)**
	온라인 신고	· 부산광역시교육청 홈페이지 민원·신고–민원신청안내–부산교육신문고 · 부산광역시교육청 홈페이지 민원·신고–신고하기–갑질신고센터 · 부산광역시교육청 홈페이지 민원·신고–신고하기–공익제보센터
	방문신고	부산광역시교육청 감사관실 또는 고객민원실 방문 접수 제출

※ 교육부 갑질신고센터 사안 처리 방식 변경(2022. 1. 27.부터)

- 신고자가 피신고자 소속기관(부서)과 신분 등을 선택하면 해당 시·도교육청 갑질신고창구로 자동 연결되어 별도 이송 절차 없이 해당 시·도교육청에서 처리

3 갑질 민원 업무처리 절차

갑질 여부 판단	→	갑질 민원 담당부서 지정	→	사실 조사	→	조사 종결 또는 갑질행위 처분
(1단계)		(2단계)		(3단계)		(4단계)
시교육청 감사관실 (갑질근절 TF)		감사관실 ➠ 교육(지원)청 각 과		감사관실 또는 담당부서(과)		징계처분 또는 행정처분, 내부종결

1. 갑질 민원 담당부서 지정

갑질로 신고 및 접수된 민원을 감사관실에서 자체 판단하여 **일반민원***과 **감사조치 민원****으로 분류하여 **일반민원은 해당 부서로 배부**

*** 일반민원**: **단순민원, 경미한 사안, 소통문제, 사업부서 및 지도·감독부서에서 처리할 민원**

**** 감사조치 민원**: **갑질 조사의 필요성이 있는 사안으로 감사계획 수립 후 조치**

☑ **갑질신고** ➠ 관련 법령 등에 따라 고발(신고), 이의제기 절차 및 타 신고제도 등을 통해 피해 회복과 해결 등 목적 달성이 어려운 경우에 신고

☑ **상급자에 의한 성희롱 등 비인격적 언행** ➠ 성폭력 신고센터, **고충민원 처리*** 등 우선 이용

☑ **업무지시 및 분장 불만** ➠ 교직원 회의, 상담, 고충민원처리 등 우선 활용

＊「공무원고충처리규정」 제2조(고충처리대상) ① 공무원은 누구나 인사·조직·처우 등 직무조건과 관련된 신상 문제와 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄(이하 "성폭력범죄"라 한다)·「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱(이하 "성희롱"이라 한다) 및 「공무원행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위 등으로 인한 신상문제와 관련된 고충의 처리를 요구할 수 있다.<2022.4월>

고충 민원상담 창구

관리자(교직원	❶ 교원	인사·복무 관련 고충 및 신상 문제	⇨	교원인사과 고충민원 상담 (사립, 기간제 포함)
	· 부산교육청홈페이지 민원·신고-신고하기-교직원고충상담-고충상담-**초·중등 인사고충상담**			
	❷ 지방공무원	인사·복무 관련 고충 및 신상 문제	⇨	총무과 고충민원 상담
	· 부산교육청홈페이지 민원·신고-신고하기-교직원고충상담-인사e커뮤니티-**지방공무원인사상담**			
	❸ 교육공무직	인사·복무 관련 고충 및 신상 문제	⇨	노사행정정보과 고충민원 상담
	· 부산교육청홈페이지 민원·신고-신고하기-교직원고충상담-고충상담-**교육공무직원 고충상담**			

2. 갑질 민원 처리 매뉴얼

갑질 의심 민원 발생 시

신고·접수

◦ **신고**
→ 온라인 신고(교육청홈페이지)
· 갑질신고센터
· 부산교육신문고
→ 부산교육콜센터(국번없이 1396)
→ 방문신고(감사관실 및 고객민원실)

◦ **갑질여부(유형) 판단**

→ 갑질 유형 및 내용에 따라 조사부서 배정
➢ 일반민원과 감사조치 민원으로 분류하여 일반민원은 해당 부서로 배부

사실관계 조사

감사부서 조사

◦ **<이익추구형>**
· 사익추구를 위한 부당업무지시 (금품·향응 수수, 횡령, 유용 및 불리한 계약조건 강요 등)
◦ **중대한 <불이익처우형>**
· 반복·지속성, 다수 대상, 사회적 물의 등 중대 사안 민원
→ 사안조사
→ 갑질여부 및 사안 경중 판단

해당 부서 조사

◦ **일반 <불이익처우형>**
· 학사, 장학, 생활지도 관련 고충민원
· 일반고충민원
(인사·복무·소통문제·업무분장 관련)
→ 사안조사
→ 갑질여부 및 사안 경중 판단

※ 조사부서는 갑질 해당여부 검토를 위해 필요시 증거 추가 제출 요청

사안 처리

[갑질○]
처분기준 및 징계양정에 따라 처리
· 징계사안: 인사부서에 징계의결 요구

[갑질×] 자체종결(신고 각하)*

[갑질○] 징계 등 처분
· 행정지도(장학지도), 행정처분(경고)
· 징계사안: 인사부서에 징계의결요구

[갑질×] 자체종결(신고 각하)*

◦ **중대 사안으로 판단**
→ 감사부서 감사 의뢰

*신고의 각하 사유 참고(P24)

관련처리

◦ 피해자 보호조치(인사조치 요구 등은 인사담당부서와 협의)
◦ 2차 피해방지 조치(학교·기관 및 관련 부서)

사후처리

◦ 사안의 경중에 따라 기관 갑질예방교육 실시(관련 부서 특별 장학)
◦ 제도개선 필요시 관계부서에 의견 제시

3. 사실 조사

❍ 조사범위, 대상, 방법 등을 검토하여 사실조사 자체계획 수립

❍ 피조사기관(피신고인) 방문 현장 대면조사를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 대면조사가 아닌 서면조사로 대체 가능

❍ 조사자는 신고인 대면조사 시 진술할 기회를 충분히 부여하며, 갑질 판단기준을 고려하여 객관적으로 사실조사 수행

❍ 갑질행위 판단기준이 될 만한 주요 사실(위법·부당한 내용이라고 판단되는 사항 등)에 대해서는 확인서·경위서 등을 받아 관련 사실을 확인해야 하며, 피신고자와 신고자 간 엇갈리는 진술 등으로 사실관계에 대한 내용이 일치하지 않을 경우, 관련 증거와 관련자 진술 등을 종합적으로 검토

❍ 조사자는 조사과정에서 갑질행위 목격사실, 녹음파일, 메모 등 갑질행위를 입증할 수 있는 자료를 요구할 수 있으며, 피신고자 및 신고자에 대한 근거 없는 유언비어나 악의적인 소문 등이 퍼지거나 확대되지 않도록 중립 유지

조사 시 확인사항

- 사건 경위
- 신고자의 요청 사항
- 행위로 인한 신고자의 피해 정도
- 행위의 반복성 또는 지속성 여부
- 직접증거 및 정황증거(목격자, 이메일, 녹음, 메신저 내용, 상황기록일지 등) 검증

4. 갑질행위 처분 또는 내부종결

❍ 갑질행위 처분

☑ 행정지도(장학지도)

· 갑질행위로 판단하였으나, **경미한 사안으로** 행정처분 또는 징계에 이르지 아니하는 경우

· 갑질예방교육(연수), 컨설팅 등 실시(학교급별로 관련 부서 협조)

☑ 행정처분(주의, 경고)

· 갑질행위로 판단하였으나, 징계에 이르지 아니하는 경우: 행정처분 【‘경고’】

· 갑질행위 외 위반사례 발견 시(사안의 경중에 따라): 행정처분 【‘주의’, ‘경고’】

☑ 징계의결요구

· 갑질행위 및 갑질행위 외 위반사례 발견 시 사안의 경중에 따라 **징계의결 요구**

※ 시교육청(교육감)➠ 부산광역시교육청교육(지방)공무원일반징계위원회(위원장)

※「공무원징계령 시행규칙」(개정 2023.10.12.)

제4조(징계의 감경) ②항 14. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위의 경우 징계를 감경할 수 없다.

※「부산광역시교육청 감사결과 지적사항 처분기준」(감사관-1360, 2021.2.25.)

3. 복무 및 품위유지(갑질 및 직장 내 괴롭힘 행위): '경고' 이상 처분

❍ 갑질행위 징계처분 결과 공개(반기별)

- 근거: 「갑질근절 추진방안」(국무조정실, 2019.6월)
- 공개대상: 갑질행위로 확정된 모든 징계처분(중징계, 경징계)
- 공개항목: 갑질유형, 징계처분결과(징계종류), 징계처분일, 징계사유

※ 징계사유에는 갑질 가해자 및 피해자 등의 개인정보가 노출되지 않도록 작성

❍ 내부 종결

- 갑질 미해당으로 판단하는 경우 내부종결 처리

☑ 자체종결 대상 및 절차

· 민원 내용이 구체적이지 않거나 피신고자 소속기관·피신고자를 특정할 수 없는 경우, 민원인에게 보완요청을 하고, 2차 보완요청까지 보완 내용이 없을 경우

· 사과 및 당사자 간 화해를 통한 사안 종료

· 우월적 지위에 있지 않고, 동료 사이의 감정문제 발생 시 유선지도나 행정지도 후 자체종결

➲ **종결 사유와 일시 등 간략한 보고서를 작성하여 결재 후 종결**

☑ 신고 각하 사유

· **타 절차를 통한 이중신고:** 민원 제기 당시 민원의 원인이 된 사실에 관하여 법원의 재판수사기관의 수사가 진행 중이거나 종결된 경우, 그 밖의 법률에 의한 구제절차 등이 진행 중이거나 종결된 경우

· **무고·허위신고로 판단될 경우**(조사 개시 후에도 무고임이 밝혀질 경우 자체종결 가능)

· **「형법」 제156조(무고):** 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다

☑ 조사과정에서 민원 내용의 갑질 제외

· 가해자 및 피해자로 지목된 사람 둘 사이에서만 발생한 사안으로 두 사람 주장이 대립하고 증거·목격자 등이 전혀 없어 종합적으로 갑질 행위로 판단이 어려운 경우

· 민원인이 행위에 대한 사실조사가 아닌 개인적 고충문제 해결을 위한 피신고인과의 대화 또는 만남을 요구하는 경우는 일반 고충민원으로 처리

· 조사과정 중 사과 및 당사자 간 화해를 통하여 사안이 종료된 경우는 종결 처리

5. 피해자 보호조치

❍ 적극적인 피해자 보호조치

- 갑질 피·가해자로 확정되고 분리조치가 필요하다고 인정되는 경우에 한해 관련 부서와 협의 후 분리가능(인사조치 등: 인사부서와 협의)하며, 조사기간 동안 신고자와 피신고자를 분리하도록 적극 노력함
- 피해자 조력인 지정(피해자가 희망하는 동료·상사 등) 가능
- 조사자는 직무 과정에서 알게 된 비밀을 누설하거나 목적 외 용도로 이용하여서는 아니되며, 신고자의 신고정보는 유출되지 않도록 철저히 관리

> ❖ **「공공분야 갑질근절을 위한 가이드라인」(2019.2월)**
> 기관의 장은 피해자가 가해자와 격리를 요청할 경우, 피해자 보호를 위해 피해자와 가해자 분리를 위한 적절한 조치를 하여야 하며, 이때 피해자의 의견을 반영하여 전보·휴가·재택근무·근무장소 변경·일정조정 등 다양한 방법으로 조치할 수 있다

❍ 피해자(신고자)의 2차 피해 방지 강화

- **(서약서 징구)** 갑질사안 조사 시 기관장(인사권자)은 피해자(신고자)에 대한 2차 피해방지 서약서 징구【서식5】
- **(불이익 처우 금지)** 기관장(학교장) 및 인사담당자는 갑질행위 사실을 신고하였거나 피해를 주장하였음을 이유로 불이익 처우를 하여서는 안됨
- **(회복 지원)** 교원힐링센터 심리상담 지원

붙임

갑질 발생 위험진단 체크리스트(교육부 예시)

《 개인별 갑질 발생 위험진단 체크리스트 》

※ 본 체크리스트는 교직원 각 개인이 조직문화 측면에서 갑질 발생 가능성 정도를 점검하여 갑질 예방 목적으로 활용할 수 있으며, 기관별 특성에 따라 수정하여 사용하시기 바랍니다.

갑질위험도	매우높다	높다	보통이다	낮다
종합점수	30점이상	21~29점	11~20점	10점이하

분야	점검내용	전혀 아니다 (0점)	아니다 (1점)	보통 이다 (2점)	그렇다 (3점)	매우 그렇다 (4점)
개인별 진단	1-1. 업무지시를 할 때 상대방에게 화를 내거나 짜증을 내거나 또는 가끔 욕설을 한 적이 있다.					
	1-2. 타인 앞에서 특정직원의 잘못을 과도하게 질책한 적이 있다.					
	1-3. 공식적인 자리에서 부하 직원에게 “야”, “너” 등 반말로 부른 적이 있다.					
	1-4. 직원의 외모나 의상, 출신 지역이나 연령, 결혼 등에 대해 지적한 적이 있다.					
	1-5. 개인적인 일(심부름 포함)을 부하 직원에게 또는 연령이 어린 직원에게 시키기도 한다.					
	1-6. 부하 직원에게 긴급하지 않음에도 야근, 주말 근무지시나 업무로 연락한 적이 있다.					
	1-7. 본인의 의사와 상관없이 불필요한 회식, 야외활동 참여 등을 요구한 적이 있다.					
	1-8. 소속 직원이 연차휴가나 병가 신청 시 타당한 사유 없이 거부한 적이 있다.					
	1-9. 특정 직원에게 정당한 사유 없이 업무를 과다 또는 과소하게 부여한 적이 있다.					
	1-10. 사적인 이유로 부하 직원에게 인사상 불이익 또는 특혜를 준 적이 있다.					
	개인별 갑질 발생 위험진단 종합 점수 (총 점)					

《 조직문화 갑질 발생 위험진단 체크리스트 》

※ 본 체크리스트는 각 조직원이 직장문화 측면에서 갑질 발생 가능성 정도를 자가 점검하여 갑질을 예방하기 위한 목적으로 활용할 수 있으며, 기관별 특성에 따라 수정하여 사용하시기 바랍니다.

갑질위험도	매우높다	높다	보통이다	낮다
종합점수	30점이상	21~29점	11~20점	10점이하

분야	점검내용	전혀 아니다 (0점)	아니다 (1점)	보통 이다 (2점)	그렇다 (3점)	매우 그렇다 (4점)
조직문화진단	2-1. 상명하복의 서열적 구조로 권위주의 문화가 강하다.					
	2-2. 관리자(상급기관)가 직원(하급기관)들의 말을 경청하지 않고 자신의 의견만 주장하는 경우가 많다.					
	2-3. 관리자(상급기관)가 직원(하급기관)에게 지휘감독이 하는 명목 하에 부당한 업무지시를 하는 사례가 자주 있다.					
	2-4. 업무처리 과정이나 결과가 투명하게 공개되지 않는다.					
	2-5. 기관의 부당한 행위에 대해 직원들이 눈치를 보지 않고 이의제기를 할 수 없다.					
	2-6. 사회적으로 문제가 될 수 있는 부당한 행위가 기관의 이익 차원에서 합리화 및 정당화되는 경향이 있다.(예:협력업체에 비용전가 등)					
	2-7. 갑질 관련 내부신고 제도 등이 존재하더라도 신고하면 불이익을 당할 수 있다는 의식이 강하다.					
	2-8. 우리 기관은 민간업체에 대한 관리·감독, 인·허가, 규제 업무를 주로 수행한다.					
	2-9. 우리 기관이 수행하는 업무는 타 기관에 비해 업무적 독점성이 강한 편이다.					
	2-10. 우리 기관에 소속된 공직유관단체(투자·출연기관 등)의 수는 타 기관에 비해 많다.					
	조직문화 갑질 발생 위험진단 종합 점수 (총 점)					